

한국가스공사 상임감사위원

징계·경고 요구

일련번호 제22-PSC연장-02호

제목 PSC 연장제안서 제출 동의절차(2차) 부적정

소관부서 ①본부 ②단, ③F단, ④%단

조치부서 우처

내용

1. 사건 개요

가. 사업개요

인도네시아 세노로 프로젝트는 인도네시아 Sulawesi섬 동쪽지역에 위치한 세노로 가스전을 개발하여, 생산된 가스를 ※※(LNG 플랜트) 및 ☆☆(인도네시아 비료회사), ★★(인도네시아 전력회사)에 판매하는 사업이다.

동 프로젝트는 생산물분배계약¹⁾(Production Sharing Contract, 이하 “PSC 계약”) 및 관련계약²⁾에 따라 정부와 참여사간 일정 비율로 이익을 분배하며, 참여사는 ●●(이하 “<△>”), ◎◎ 및 ○○(이하 “◀▶”) 3사로 구성되어 있다(각각 50%, 30%, 20%의 지분 소유).

공사는 2011.12.2. 합작투자법인 ▶▶의 지분 49%를 인수함으로써 지분 51%를 보유한 일본 ◇◇와 공동으로 사업에 참여하게 되었다.

- 1) 생산물분배계약은 탐사 성공 시 생산되는 원유와 가스 중 일부를 계약자가 투자비 회수를 위해 먼저 가져간 뒤 나머지를 정부와 일정 비율로 나누는 계약
- 2) Participating Agreement(PA): PSC의 계약자로서 ◎◎와 ▶▶간 체결한 사업공동참여 계약, Shareholders Agreement(SHA): ▶▶ 주주사로서 일본 ◇◇와 공사간 체결한 주주간 계약

- 1 -

나. 연장제안서 제출 추진경과

(1) PSC 연장제안서 제출 조건부 동의(1차)

2016.11. 세노로 가스전 매장량 재평가 결과, 가스 및 컨덴세이트 약 1Tcf가 추가로 발견됨에 따라, 참여사들간 추가 매장량 개발에 대한 논의를 진행하게 되었고, 그 일환으로 기존 PSC 계약을 20년 연장하는 내용의 계약 연장이 추진되었다.

이후 2020.1.29. 참여사(<△>, ◎◎, ▶▶) 공동으로 PSC 연장의향서를 인도네시아 석유가스관리국에 제출하였고, 2020.3.에는 PSC 연장제안서³⁾ 작성을 위한 전달 조치를 신설했다.

한편, 공사는 2020.4.23. “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고” 문건을 %본부장 전결로 승인하였다. 해당 문건은 PSC 연장에 따른 경제성 검토 결과가 내부수익률(IRR) 11% 이상을 달성하는 경우, 공사는 연장제안서 제출에 동의하고, 해당 조건의 충족여부 확인을 위하여 추후 경제성 분석 및 보고를 시행한다는 내용을 담고 있다. 이후 2020.4.28. 공사는 연장제안서 제출에 조건부 동의함을 ◇◇에 이메일 통보하였다.

(2) PSC 연장제안서 제출 준비

2020.7. 참여사들간 연장제안서 주요조건에 추가 합의를 완료하고, 각 사별 내부 승인을 추진하였으나, <△>의 내부 승인절차 지연 등으로 인해 연장제안서 제출이 상당기간 지체되었다.

이후 약 1년간 진행이 지지부진하던 제안서 제출 절차는 2021.7.14. 인도네

3) 연장제안서는 개요, 개발 시나리오, 추가 탐사계획, PSC 연장 조건 제안, 생산량 전망, Capex/Opex 투자 등의 내용으로 구성됨

시아 석유가스관리국의 PSC 연장제안서 제출 요청으로 재게되었다. <◁는 해당 요청을 접수하고 2021.8월말 연장제안서 제출을 목표로 서둘러 내부 의사결정 절차를 진행하였으며, ◎◎와 ◇◇는 2020년 중에 이미 내부 의사결정을 완료하였다.

(3) PSC 연장제안서 제출 동의(2차)

2021.8.26. PSC 연장 논의를 위해 ◀◀ 주주사 회의가 개최되었다. 해당 회의에서 공사는 2020.4. 1차 조건부 동의 이후 시간이 1년 이상 경과하였으므로 사장보고가 필요하며, 사장보고 후 필요하다면 추가적인 내부절차를 진행하여야 한다고 설명하였다.

다음 날인 2021.8.27. ◇◇는 이메일을 통해, 공사가 사장보고를 진행하는 동안 참여사(◁◁, ◎◎, ◀◀)는 연장제안서 제출에 최종 합의할 예정(2021.8.31.기한)이라고 말하며, 이에 대한 공사의 동의를 구하였다. ◇◇의 요청에 대해 공사는 내부 보고가 끝나기 전까지는 동의해 줄 수 없다고, 당일 즉답하였다.

그러자 ◇◇는 참여사간 연장제안서 제출에 대한 최종 결정을 조속히 마무리하여야 하니 공사의 입장을 알려달라고 제차 요청하였다. 공사 담당자는 부장에게 본부장으로부터 연장제안서 제출에 대한 구두 승인을 받았다고 하였고, 부장은 본부장이 승낙하면 연장제안서 제출에 동의하라고 지시하였다.

이에 담당자는 본부장에게 전화를 걸어, 2020.4. 이미 공사가 연장제안서 제출을 승인하였고, 참여사가 급하게 연장제안서 제출 동의를 원하는 상황이니, 재동의 해줄 것을 요청하였다. 본부장은 연장제안서 제출을 구두 승인하였으며, 공사 담당자는 ◇◇ 한국지사 담당자에게 연장제안서 제출 동의를 유선 통보하

- 3 -

였다(2021.8.27.). 이후 2021.9.16. 인도네시아 석유가스관리국에 연장제안서가 제출되었다.

3. 관계규정 및 판단기준

가. 관계규정

「인사규정」 제37조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.

「위임전결규정」에 따르면 전결권자는 전결권한 범위내의 사항일지라도 이례적인 사항이거나 중요하다고 특별히 인정되는 사항에 대하여는 적절한 상위권자에게 보고하거나 결제를 받아야 하고(제7조 전결사항 등), 해외 투자사업 진행 현황에 대해 중요사항인 경우 사장보고 하여야 한다([별표2] 부문별 위임전결)

나. 판단기준

「인사규정」 및 「위임전결규정」에 따라 공사 직원은 부여받은 권한 범위 내에서 직위별 각자의 사명과 역할을 다해야 하고, 특히 중요한 정책을 결정하는 사안인 경우 의사결정권자가 적절한 판단을 할 수 있도록 충분한 정보와 자료를 제공해야 한다.

인도네시아 세노로 PSC 연장제안서 제출은 사장보고가 필요한 중요한 사항4)(해외사업 주요진행상황)이므로, 사업 관리자 및 담당자는 연장제안서의 주요조건 및 경제성에 대해 충분히 검토하여야 하고, 의사결정권자에게 정확한 자

4) 다음을 고려할 때 해당절차는 사장보고가 필요한 중요사항이라 판단됨. 첫째, 연장제안서 제출은 신규사업의 입찰제안서 확정(사장 결재사항)과 유사한 단계이고(「위임전결규정」 제7조 제2항), 둘째 인도네시아 현지 규정(MEMR No.23)에 따르면 연장참여 희망사간 서면 합의(Agreement)에 의해 연장제안서가 확정·제출되며, 마지막으로 세노로 PSC 타 참여사들은 최소 사장보고를 통해 연장제안서 제출에 대한 의사결정 완료

료를 제공하여 적절한 판단을 할 수 있도록 하여야 하며, 사장에게 해당사항을 시의 적절하게 보고 하여야 한다.

4. 감사결과 확인된 문제점

가. D(3급)의 경우

(1) 사실관계

차장 D는 2021.3.14부터 2022.1.27.까지 ▽부 차장으로서 인도네시아 ※※ 및 세노로, 호주 〰 프로젝트 총괄업무를 담당하였으며, 2021.7.이후 인도네시아 세노로 PSC 연장제안서 제출이 본격적으로 추진되면서 연장제안서 제출 관련 업무를 총괄 수행하였다.

(2) 문제점

① 연장제안서에 대한 경제성 검토 미시행

2020.4.23. 연장제안서 제출 조건부 동의(1차) 시, PSC 연장에 따른 경제성이 IRR 11% 이상을 달성할 경우 제안서 제출에 동의한다 하였고, 추후 경제성 검토 및 보고를 계획하였으므로, 사업 담당자는 PSC 연장에 따른 경제성을 분석하여 조건 충족여부를 검증하고, 그 결과를 보고하여야 한다.

그런데 2020.4. 1차 조건부 동의 이후 관련 후속조치가 없었고, 2021.3.14. 차장 D가 ▽부에 부임하여 세노로 사업을 총괄 담당한 이후에도 경제성 검토가 이루어지지 않았다.

특히 2021.8.에는 인도네시아 석유가스관리국에 제출할 연장제안서가 최종 확정되었음에도 불구하고 경제성 검토를 하지 않아, 공사가 최소한의 경제성 검

- 5 -

토도 없이 연장제안서 제출을 승인하는 결과를 초래하게 되었다.

② 연장제안서 제출 승인관련 문서 작성 누락

「문서관리규정」 제4조(사무처리의 원칙)에 따르면, 모든 사무는 문서로 정확하고 신속하게 처리함을 원칙으로 하며 책임소재를 명백히 하여야 한다.

그런데 차장 D는 연장제안서 제출이라는 중요 사안을 문서로 작성하여 처리하지 않고, 2021.8.27. 본부장에게 긴급히 전화를 걸어 구두 승인을 요청하였다. 2021.7.14. 인도네시아 석유가스관리국의 PSC 연장제안서 제출 요청 이후 한 달 이상의 준비기간이 있었음에도 불구하고, 해당 결정을 문서화하지 않은 것은 「문서관리규정」 제4조를 위반한 것이다.

③ 업무과악 미흡으로 인한 본부장 방침 결정 지장 초래

차장 D는 2020.4.23. 1차 동의 문건의 내용을 면밀히 파악하지 못하여, 공사가 조건의 달성여부(IRR 11% 이상 확보여부)를 검증·통보한 사실이 없음에도 불구하고, 연장제안서 제출을 최종 승인하였다고 판단하였다.

이에 2021.8.27. 본부장과의 전화에서 연장제안서 제출은 과거에 이미 승인된 사항이며, 참여사의 긴급한 요청이 있으니 연장제안서 제출에 재동의 해달라고 요청하였다. 당시 2020.4. 연장제안서 제출 승인 조건 및 경제성 검토 여부는 별도 보고하지 않았다.

본부장 F는 차장 D의 유선 보고를 신뢰하여 연장제안서 제출을 승인하였고, 2021.9.16. 연장제안서가 인도네시아 정부에 제출되었다. 결과적으로 차장 D의 부적정한 보고 내용으로 인하여 본부장의 방침 결정에 현저한 지장을 초래하

- 6 -

게 되었다.

④ 연장제안서 제출 동의결정 후 상위권자 보고

차장 D는 PSC 연장제안서 제출 동의 전 사장보고가 필요하다는 입장이었으나, ◇◇가 제안서 제출기한이 촉박함을 사유로 긴급하게 동의를 요청하자, 사장보고를 진행하지 못한 채 본부장의 구두 승인을 받아 2021.8.27. 연장제안서 제출에 동의하였고, 이후 2021.9.7. 상위권자 보고를 시행하였다.

나. E(2급)의 경우

(1) 사실관계

부장 E는 2021.1.28.부터 2021.12.31.까지 ▽부장으로서 인도네시아 세노로 사업을 포함한 부서 소관업무를 총괄 관리·감독하였다.

2021.1.28. 서명된 ▽부 업무인수인계서는 세노로 사업에 대해, “인니 정부 상대로 PSC 기간 연장을 추진 중”이며, “사업 IRR 11% 이상 달성을 전제로 PSC 광권 연장 협의를 지속”한다고 명시되어 있다.

따라서 부장 E는 PSC 연장 관련 현안사항을 수시로 점검하여야하고, 연장 제안서 제출의 타당성을 검증하기 위해 공사 자체 경제성 검토를 추진하여야 하며, IRR 11% 달성여부를 점검·확인하여야 한다.

(2) 문제점

그럼에도 불구하고 부장 E는 소관사업 관리자로서의 업무를 태만히 하였다. 세부적으로 살펴보면 상기 “4.가.”와 마찬가지로, ①연장제안서 조건에 대한 공

- 7 -

사 자체 경제성 검토를 지시 또는 관리·감독하지 않았고, ②연장제안서 제출 승인 품의서가 작성되지 않았음에도 본부장 F에게 구두 승인을 득하도록 차장 D에게 지시하였다(2021.8.27.). 또한, ③2020.4. 1차 동의 내용을 면밀히 파악하지 못하여 공사의 제안서 제출 승인이 완료되었다고 판단하였고, 이에 따라 본부장 방침결정에 현저한 지장을 초래하였다. 마지막으로 ④연장제안서 제출 관련 진행상황을 미리 검토·파악하지 못하여 2021.8.27. 연장제안서 제출 동의 후 2021.9.7. 상위권자 보고를 시행하였다.

다. F(1급)의 경우

(1) 사실관계

단장 F는 2021.1.28.부터 공사가 추진·운영하는 해외사업 전체를 총괄하였으며, 2021.8.27. %본부장(現%단장)으로서 차장 D의 연장제안서 제출 요청을 구두로 승인하였다.

(2) 문제점

본부장 F은 2021.8.27. 차장 D로부터 연장제안서 제출이 과거에 승인된 바 있으며, 참여사가 급하게 제출에 대한 재동의를 요청하는 상황임을 보고 받고, 별다른 검토 없이 연장제안서 제출을 구두로 승인하였다.

다만, 2020.4. 문건의 승인조건을 2021.9.7. 상위권자 보고 문건을 준비하며 파악했다고 진술하였고, 공사가 제안서 제출을 기 승인하였다는 차장 D의 보고 내용을 전적으로 신뢰하여 연장제안서 제출에 동의하였다는 점에서, 차장 D와

- 8 -

부장 E에게 제출 승인에 대한 더 큰 책임이 있다고 판단한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

부장 E, 차장 D는 PSC 연장에 대해 자체 경제성 분석 없이 2021.8.27. 연장 제안서 제출을 승인한 것은 부적절한 업무처리였다는 점과 해당 구두 승인으로 인하여 2021.9.16. 연장제안서가 최종 제출되었다는 점을 인정하였다.

한편, 부장 E과 차장 D 모두 2020.4. 연장제안서 제출이 최종 승인된 것으로 이해하였다고 진술하였다. 그러면서 2021.8.27.에도 이미 승인된 사안을 재확인한다고 판단하여, %본부장에게 구두 승인을 요청을 한 것이라고 주장하였다.

그러나 2020.4. 조건부 동의(1차) 문건에는 “공사는 세노로 사업 WACC 10.59%를 고려하여 IRR 11% 이상 확보 시 연장(안) 제출 승인”한다는 조건이 설정되어 있고, “추후 최종 경제성 분석 결과 검토 및 보고 예정”임이 분명히 명시되어 있다.

이 외에도 PSC 연장 관련 공사의 자체 경제성 분석 결과 및 관련 보고가 없었다는 점, ◇◇에 조건달성 여부를 통보한 적이 없었다는 점, 제안서 제출 전 공사의 최종 입장을 확인하기 위해 ◇◇가 긴급요청을 한 사실 등을 종합적으로 고려할 때, 당사자들의 주장을 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

연장제안서의 주요조건과 경제성을 검토하지 않았고, 2020.4. 1차 조건부 동의 내용을 제대로 파악하지 못한 채 부정확한 내용을 본부장에게 보고하여 본부

장의 방침결정에 현저한 지장을 초래한 관련자들의 업무처리는 「인사규정」 제37조에 위배되는 것으로 제재절차가 필요하다 판단된다.

또한 연장제안서 제출 진행상황 및 보고 필요성에 대한 뒤늦은 인지로 인해 연장제안서 동의결정 후 상위권자에 보고한 점도 적절하지 못한 업무처리로 판단된다.

위와 같은 사실들을 고려할 때, 차장 D와 부장 E에게 징계(경징계) 처분이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

우 처 장 은

① 연장제안서 제출 관련 보고 및 검토 업무를 태만히 처리한 관련자에게 징계처분(견책) 하시고, (징계)

② PSC 연장제안서 제출을 부적절하게 결정한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

£ 단 ☞ 부 2급 E [징계]

‘F 단 ♣ 부 3급 D [징계]

% 단 1급 F [경고]